HABEAS CORPUS 278.724 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. CRISTIANO ZANIN**
PACTE.(S)	: R.M.M.
IMPTE.(S)	: JOAO PAULO HADDAD FRANCO DALIA E OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES)	: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Trata-se de *habeas corpus* impetrado contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao agravo regimental na Petição — PET 19.308/DF, nos termos da seguinte ementa:

> PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INQUÉRITO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE.
>
> I. Hipótese dos autos
>
> 1. Examina-se agravo regimental, no qual investigado requer, em síntese, a revogação de medida cautelar decretada em seu desfavor.
>
> II. Questão em discussão
>
> 2. A imposição da medida ora impugnada se deu em razão da presença de indícios de que ora recorrente atuava, em tese, em coautoria com outro advogado, com o escopo de intermediar a possível venda de decisões judiciais.
>
> III. Razões de decidir
>
> 3. Demonstrada a presença de *fumus comissi delicti* por parte do agravante, tendo sido exposto, no relatório parcial apresentado pela autoridade policial, que a verticalização da fase pré-processual revelou a complexidade da apuração.
>
> 4. A jurisprudência do STJ mitiga a observância do princípio da contemporaneidade em relação aos crimes supostamente cometidos por possíveis integrantes de organizações criminosas.
>
> 5. O prazo de duração das medidas cautelares decorre da complexidade da investigação conduzida nos autos, sendo que o eventual constrangimento ilegal não resulta de simples cálculo aritmético.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A084-8E90-D2A7-D14C e senha 150C-A6FF-E771-6A10

IV. Dispositivo
6. Agravo regimental não provido (doc. 16, p. 1).

Nesta impetração, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao paciente desde 26/11/2024, no âmbito da denominada Operação *Sisamnes*, sem que, após mais de 22 meses, tenha sido concluída a investigação ou oferecida denúncia.

Alega que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental interposto na Petição — PET 19.308/DF, manteve a medida com fundamento na gravidade dos fatos investigados, na complexidade da investigação e na existência de diligências pendentes, sem demonstrar a subsistência de risco concreto e contemporâneo decorrente da liberdade do paciente. Ressalta que, durante todo esse período, ele cumpriu integralmente as determinações judiciais, sem notícia de tentativa de fuga, reiteração delitiva, intimidação de testemunhas ou interferência na produção probatória.

Argumenta que os fundamentos utilizados pelo STJ se apoiam em relatórios policiais parciais de janeiro e junho de 2025, que não refletiriam o estágio atual da investigação, especialmente porque as principais diligências já teriam sido realizadas e os elementos probatórios relevantes estariam sob custódia estatal. Defende, assim, que a manutenção do monitoramento eletrônico, sem reavaliação individualizada de sua necessidade e proporcionalidade, viola os arts. 282 e 315 do Código de Processo Penal — CPP, bem como os princípios constitucionais da fundamentação das decisões judiciais, da presunção de inocência e da razoável duração do processo.

Aduz, ainda, que o prolongamento da medida, sem demonstração de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem sua continuidade,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A084-8E90-D2A7-D14C e senha 150C-A6FF-E771-6A10

configura excesso de prazo e compromete o exercício de suas atividades profissionais como advogado, diante das restrições impostas à liberdade de locomoção.

Invoca, em reforço, os julgamentos do HC 275.408/DF e do HC 276.939 AgR/DF, nos quais esta Suprema Corte revogou o monitoramento eletrônico imposto a outros investigados na mesma operação, por considerar insuficientes, isoladamente, a complexidade da investigação e a gravidade dos fatos para justificar a manutenção da medida por período tão prolongado. Sustenta que sua situação é substancialmente semelhante à daqueles investigados, razão pela qual a aplicação dos mesmos critérios de necessidade, contemporaneidade e proporcionalidade, em observância aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, conduziria à revogação da cautelar.

Por fim, afirma que o julgamento do agravo regimental pela Corte Especial do STJ superou o óbice processual anteriormente apontado por esta Suprema Corte, não havendo supressão de instância.

Ao final, requer:

> a) A distribuição deste *Habeas Corpus* por prevenção ao Ministro Cristiano Zanin, Relator da PET nº 13.222/DF e dos HCs nº 275.408/DF e 276.939 AgR/DF;
>
> b) Seja concedida liminarmente a ordem para determinar a imediata revogação do monitoramento eletrônico imposto a Rafael Macedo Martins, diante de sua desnecessidade e do excesso de prazo, devendo-se comunicar com urgência, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de Mato Grosso e a Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas — CMEP da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, para as providências cabíveis;
>
> b.1) Subsidiariamente, a substituição pelo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A084-8E90-D2A7-D14C e senha 150C-A6FF-E771-6A10

> comparecimento periódico perante unidade da autoridade policial ou judicial em Cuiabá/MT, sem monitoração eletrônica;
>
> c) A requisição de informações à autoridade apontada como coatora;
>
> d) A oitiva da Procuradoria-Geral da República; e
>
> e) No mérito, a concessão definitiva da ordem, confirmando-se a liminar para cassar o acórdão impugnado na parte em que manteve o monitoramento eletrônico e revogar essa cautelar, aplicando-se ao Paciente, mediante análise individualizada, o mesmo padrão constitucional de necessidade, contemporaneidade e proporcionalidade observado nos HCs nº 275.408/DF e 276.939 AgR/DF (doc. 1, pp. 24-25).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se "pela extinção do processo sem resolução do mérito ou pela denegação da ordem" (doc. 21).

É o relatório. Decido.

O paciente é investigado no âmbito do Inquérito Policial n. 1.852/DF, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, no qual se apura a suposta prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal — CP), corrupção ativa (art. 333 do CP) lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n. 9.613/1998) e organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), relacionados à denominada "Operação Sisamnes".

A investigação foi deflagrada a partir da extração e análise dos dados constantes do aparelho celular do advogado Roberto Zampieri, apreendido no contexto das apurações relativas ao seu homicídio, ocorrido em 5/12/2023, em Cuiabá/MT. Segundo consta, o conteúdo do dispositivo revelou indícios da comercialização de decisões judiciais supostamente proferidas por Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com intermediação de advogados e seus

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A084-8E90-D2A7-D14C e senha 150C-A6FF-E771-6A10

assessores, indicando, em tese, a prática dos crimes antes mencionados.

Apurou-se, ainda, que advogados mantinham frequente comunicação, por meio de aplicativo de mensagens, além de encontros presenciais na residência e nos gabinetes dos Desembargadores investigados, com o objetivo de ajustar os termos das decisões judiciais e das vantagens indevidas supostamente negociadas. Consta, também, que o ora paciente, então assessor do gabinete de um dos investigados, atuaria como intermediário no repasse das diretrizes das minutas previamente ajustadas com o magistrado a outro integrante da equipe responsável por confeccioná-las em benefício da parte interessada no provimento jurisdicional negociado.

Nesse contexto, em razão dos fatos investigados no Inq 1.852/STJ, o paciente teve as cautelares especificamente decretadas nos autos da Cautelar Inominada Criminal n. 166/DF (CAUINOMCR 166/STJ), consistentes nas seguintes medidas: (i) afastamento das funções públicas; (ii) proibição de acesso ao TJMT; (iii) proibição de contato entre investigados; (iv) entrega de passaporte; e (v) monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira.

Nesta impetração, conforme relatado, pretende-se a revogação da cautelar de monitoramento eletrônico, previsto no art. 319, IX, do CPP, com a retirada da tornozeleira.

O acórdão impugnado manteve a decisão que indeferiu o pedido de revogação de tais medidas, expondo os seguintes fundamentos:

> 1. Conforme demonstrado na decisão ora recorrida, restou demonstrada a presença de *fumus comissi delicti* por parte do agravante, tendo sido exposto, no relatório parcial apresentado pela autoridade policial, que a verticalização da fase pré-

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A084-8E90-D2A7-D14C e senha 150C-A6FF-E771-6A10

processual revelou a complexidade da investigação, instaurada para apurar suposta prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e associação/organização criminosa.

2. Consigno, ainda, que o e. Min. Cristiano Zanin, ao conceder a ordem em favor do paciente Flaviano Kleber Taques Figueiredo, consignou expressamente que:

> "[...] a conclusão ora alcançada está estritamente vinculada às circunstâncias específicas do paciente e não autoriza sua extensão automática aos demais investigados no âmbito da mesma operação. [...] Com efeito, embora o pronunciamento anterior tenha considerado o tempo transcorrido desde o início das investigações, circunstância de natureza objetiva, a conclusão alcançada também se fundamentou em particularidades da situação jurídico-processual daquele paciente [...] [...] Não se verifica, assim, a necessária identidade fático-jurídica entre a situação do paciente beneficiado e a dos ora requerentes [...]". (fl. 148/149).

3. Constata-se, portanto, que a situação fática do ora agravante não guarda similitude com a do citado paciente, restando incólumes os fundamentos adotados pela decisão que manteve a medida de monitoramento eletrônico, ora impugnada.

4. Refuto, ainda, a alegação de excesso de prazo da medida cautelar ora impugnada, em virtude da complexidade da investigação conduzida nos autos do Inq. 1.582/DF e pelo fato do eventual constrangimento ilegal não resultar de simples cálculo aritmético. Nesse sentido: AgRg no HC n. 981.472/CE, Sexta Turma, julgado em DJEN de 19/8/2025, AgRg no RHC n. 209.106/PR, Quinta Turma, julgado em DJEN de 28/8/2025; 26/2/2025, 5/3/2025.

5. Registro, ainda, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores mitiga a observância do princípio da contemporaneidade em relação aos crimes supostamente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A084-8E90-D2A7-D14C e senha 150C-A6FF-E771-6A10

> cometidos por possíveis integrantes de organizações criminosas. Confira-se: STJ - AgRg na CauInomCrim n. 95/DF, Corte Especial, DJEN de 17/3/2026; RHC n. 133.584/AC, Sexta Turma; AgRg no RHC n. 161.626/MG, Quinta Turma, DJe 1/7/2022; STF - HC 219.453 AgR, Segunda Turma; HC 226.793, 13/5/2022; 22/06/2023; AgR, Segunda Turma, DJe 1º/06/2023; HC 204.865 AgR, Primeira Turma, DJe 01/12/2021.
>
> **Dispositivo**
>
> Forte nessas razões, nego provimento ao agravo regimental e julgo prejudicadas as petições de fl. 118/138 e fl. 140/151 (doc. 16, pp. 4-5).

Compreendo as razões de cautela externadas pela eminente Relatora. No entanto, entendo que os fundamentos expostos não se mostram suficientes para justificar, no atual estágio das investigações, a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao paciente.

Com efeito, os argumentos de que a alegação de excesso de prazo deveria ser afastada "em virtude da complexidade da investigação conduzida nos autos do Inq. 1.582/DF e pelo fato de eventual constrangimento ilegal não resultar de simples cálculo aritmético", bem como de que "a jurisprudência dos Tribunais Superiores mitiga a observância do princípio da contemporaneidade em relação aos crimes supostamente cometidos por possíveis integrantes de organizações criminosas", não se mostram suficientes, por si sós, para justificar a necessidade e a proporcionalidade da manutenção do monitoramento eletrônico por período tão prolongado, sem a demonstração de elementos concretos e atuais que evidenciem a persistência dos fundamentos da medida cautelar.

Em decisão por mim proferida no HC 270.394/DF, caso semelhante a este, ressaltei que, de fato, as medidas cautelares pessoais impostas ao

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A084-8E90-D2A7-D14C e senha 150C-A6FF-E771-6A10

investigado se deram no âmbito de investigação bastante delicada, a revelar uma rede de relações perniciosas entre lobistas, advogados, empresários, servidores públicos e membros do Poder Judiciário de diversos tribunais, que, em tese, pode configurar gravíssimo esquema de venda de decisões judiciais, corrupção e tráfico de influência. Como então assinalado, a capilaridade da investigação, que se debruça sobre a atuação de agentes em diversos tribunais do país, reclama tempo mais dilatado para a maturação das investigações e a análise dos dados colhidos, sem que se possa cogitar, *per se*, da existência de constrangimento ilegal.

Considerando, porém, **o transcurso de quase 2 anos desde a imposição das medidas cautelares alternativas, sem que tenha sido oferecida denúncia**, entendo que o pleito de revogação da medida sob exame deve ser acolhido. Com efeito, mostra-se possível, neste momento, compatibilizar o regular andamento das investigações, resguardado pela manutenção das demais medidas cautelares impostas, com a retomada, ainda que parcial, das atividades privadas do investigado não diretamente relacionadas ao objeto da apuração.

Nessa linha de compreensão, menciono o seguinte julgado proferido em caso análogo:

> Agravo regimental no *habeas corpus*. 2. Processual Penal. 3. Medida cautelar. Monitoramento eletrônico. Excesso de prazo configurado. Ausência de contemporaneidade entre os crimes praticados e a medida de monitoramento eletrônico implementada ao paciente. 4. Agravo regimental provido, concedida a ordem de *habeas corpus,* a fim de determinar a retirada do monitoramento eletrônico, mantidas as demais cautelares impostas ao paciente (HC 196.702 AgR/PR, Relator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19/5/2022).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A084-8E90-D2A7-D14C e senha 150C-A6FF-E771-6A10

Aliás, na decisão que proferi no HC 275.408/DF, destaquei que o acórdão então impugnado limitou-se, em essência, a reiterar os fundamentos da decisão monocrática questionada naquela impetração, sem proceder a uma análise mais aprofundada e atualizada da necessidade de manutenção da medida cautelar, à luz das circunstâncias supervenientes, especialmente do tempo transcorrido e do efetivo avanço das investigações. Entendo que, como antes, não houve demonstração concreta e contemporânea da persistência dos pressupostos que justificariam a continuidade do monitoramento eletrônico.

Nesse contexto, a mesma compreensão impõe, agora, a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico. O significativo transcurso do tempo, sem demonstração concreta e atual da imprescindibilidade dessa específica restrição, torna desproporcional a sua manutenção, sobretudo porque o regular andamento das investigações pode ser suficientemente resguardado pelas demais medidas cautelares ainda vigentes.

Ressalto, contudo, que a conclusão ora alcançada está estritamente vinculada às circunstâncias específicas do paciente e não autoriza sua extensão automática aos demais investigados no âmbito da mesma operação. **Eventuais pedidos de revogação ou flexibilização das medidas cautelares deverão ser apreciados individualmente, à luz da situação concreta de cada investigado, do estágio atual das investigações e dos elementos probatórios até então produzidos, especialmente daqueles relacionados à natureza e à intensidade de sua suposta participação nos fatos apurados.**

Posto isso, concedo a ordem de *habeas corpus* para revogar a medida cautelar de monitoramento eletrônico, mantidas, por ora, as demais medidas cautelares impostas aos pacientes (art. 192 do Regimento Interno

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A084-8E90-D2A7-D14C e senha 150C-A6FF-E771-6A10

do STF).

Comuniquem-se, com urgência, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de Mato Grosso e a Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas — CMEP da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, para as providências cabíveis.

Por fim, considerando o tempo transcorrido, **quase 2 anos**, desde a decretação das medidas cautelares originariamente impostas ao investigado, **sem que, até o momento, tenha sido formalizada a acusação, torna-se imperioso conferir especial celeridade à análise quanto ao eventual oferecimento da denúncia**, dada, friso, a subsistência de uma série de restrições aos supostos envolvidos na prática delitiva. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República.

Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.

Publique-se.

Brasília, 12 de novembro de 2026.

Ministro **CRISTIANO ZANIN**
Relator

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A084-8E90-D2A7-D14C e senha 150C-A6FF-E771-6A10